

1ÈRE DROIT

CHAPITRE 10 LE DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES BIENS INCORPORELS



COURS DE PROF 4.0



Des créations sans existence matérielle, mais dotées d'une valeur économique.

Comment protéger les créations de l'esprit ?

I. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

BIEN INCORPOREL

Bien sans existence physique.
créance • clientèle • invention • œuvre • marque



Support matériel ≠ création
Acheter un livre ≠ acquérir les droits sur l'œuvre

DEUX BRANCHES

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

brevets • dessins et modèles • marques



PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

droit d'auteur : œuvres littéraires, musicales, cinématographiques et artistiques



Protéger la création, l'innovation et les investissements



piratage



copie illégale



enjeux liés à l'IA

II. LE DROIT D'AUTEUR

2 CONDITIONS ORIGINALE + CONCRÉTISÉE = PROTÉGÉE

L'œuvre porte l'empreinte de l'auteur et existe sur un support.

Une idée seule n'est pas protégée.

Protection automatique dès la création : aucune formalité.

DROITS PATRIMONIAUX

reproduire • représenter • céder

Exploitation économique

Vie de l'auteur + 70 ans après son décès



DROIT MORAL

divulguer • nom • intégrité de l'œuvre

Ne peut pas être vendu

Perpétuel



ACTION EN CONTREFAÇON

cessation • destruction • dommages et intérêts • sanctions pénales



III. LA MARQUE COMMERCIALE

UN SIGNE DISTINCTIF

Distingue les produits ou services de ceux des concurrents.

ABC

NOMINALE



SONORE



FIGURATIVE



SEMI-FIGURATIVE



MULTIMÉDIA / HOLOGRAMME

DÉPÔT À L'INPI

MONOPOLE D'EXPLOITATION

10 ANS, RENOUVELABLE INDÉFINIMENT



La marque doit être réellement utilisée.

CONTREFAÇON DE MARQUE

Reproduction ou imitation non autorisée.



Sanctions civiles et pénales
destruction • dommages et intérêts

EN SYNTHÈSE



CRÉATION



PROTECTION



EXPLOITATION



CONTREFAÇON
SANCTIONNÉE